



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/123/2021, 6/379/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

התובע:

רוטנברג משה
באמצעות ב"כ: עו"ד הררי יאיר

נגד

הנתבע:

כץ יהושע השל
באמצעות ב"כ: עו"ד פאלוך יוסף

התובעים שכנגד

בתיק:
6/379/2021

1. כץ יהושע השל
2. כץ טובה
באמצעות ב"כ: עו"ד פאלוך יוסף

נגד

הנתבעים שכנגד:

1. רוטנברג משה
2. רוטנברג נחמה
באמצעות ב"כ: עו"ד הררי יאיר

פסק דין

ענייננו בתביעה לסילוק יד המורה לנתבע לפנות את חפציו משטחי הרכוש המשותף, ובתביעה שכנגד המורה לנתבעים שכנגד להרוס את ההרחבה שביצעו בדירתם או לחילופין לשלם לתובעים שכנגד תשלומי איזון, להורות לנתבעים שכנגד לחדול מלעשות שימושים מסחריים בדירתם וכמו כן, לפנות את חפציהם משטחי הרכוש המשותף.

העובדות הדרושות בתמצית

1. עסקינן בבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 105 בני ברק, הרשום בפנקס הבתים המשותפים מתאריך 17.6.1956, והמוכר כחלקה 883 בגוש 6122 (להלן – "הבית המשותף").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/123/2021, 6/379/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. הבית המשותף בנוי משלוש קומות ו-17 יחידות בסך הכול. לבית המשותף לא נרשם תקנון מוסכם ולכן בענייננו יחולו הוראותיו של התקנון המצוי בתוספת הראשונה בחוק המקרקעין, תשכ"ט 1969 (להלן – **"חוק המקרקעין"**).

3. התובע, רוטנברג משה (להלן – **"התובע"**) הוא בעל הזכויות של דירה המוכרת כתת חלקה מספר 12, הממוקמת בקומה השנייה בבית המשותף.

4. הנתבע, כץ יהושע השל (להלן – **"הנתבע"**) הוא בנה של גבי' כץ טובה בעלת זכות החכירה של מחסן המוכר כתת חלקה מספר 17, הממוקם בקומת הקרקע בבית המשותף (להלן – **"המחסן"**). לנתבע יש בית עסק של קונדיטוריה (קונדיטורית כץ) בסמיכות לבית המשותף.

5. להליך התביעה שכנגד, צורפה כתובעת כץ טובה (להלן – **"התובעת שכנגד 2"**), בעלת הזכויות של תת חלקה מספר 17 בבית המשותף, עם בנה כץ יהושע השל. כמו כן, להליך התביעה שכנגד, צורפה גם רוטנברג נחמה, בעלת הזכויות של תת חלקה 12 בבית המשותף, כנתבעת שכנגד, עם רוטנברג משה (להלן – **"הנתבעת שכנגד 2"**).

6. לשם הנוחות, התובע והנתבעת שכנגד 2 יכוננו בפסק הדין **"התובעים"**, ואילו הנתבע והתובעת שכנגד 2, יכוננו בפסק הדין **"הנתבעים"**.

תמצית טענות התובע בכתב התביעה הראשי

7. החל בתחילת שנת 2020 העמיד הנתבע בחצר בשטח ליד המחסן חפצים שונים ולאחר מכן סגר את השטח הנ"ל ועודד מקום בחצר באמצעות יריעת פח.

8. יש להורות לנתבע לסלק את ידו מהרכוש המשותף, וכך יסולקו המיטלטלין של הנתבע מהרכוש המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/123/2021, 6/379/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תמצית טענות הנתבע בכתב ההגנה הראשי

9. הנתבע אינו הבעלים או החוכר בנכס ועל כן למפקח על רישום מקרקעין אין סמכות לדון בתביעה זו וכמו כן, אין למפקח סמכות לדון בתביעה שעילתה הסגת גבול על ידי מחזיק או שוכר של דירה.

10. הבניין מושא התביעה ישן, מוזנח ומלא פסולת, דיירים רבים בבניין תפסו לעצמם פינות שהפכו להיות מחסנים המשמשים אותם באופן בלעדי.

11. חלק מדיירי הבניין לרבות התובע הרחיבו את דירתם על חשבון הרכוש המשותף ללא הסכמת בעלי הדירות בבניין וללא הסכמת הרוב הדרוש. בשנים 2015-2016 התובע הרחיב את דירתו על חשבון השטח המשותף ובנה למעלה מ-60 מ"ר נוספים.

12. השטח מאחורי המחסן אינו בשימוש ולכן עם השנים אביו של הנתבע החל להשתמש בו ולהניח בו חפצים ללא התנגדותם של יתר בעלי הדירות, וכל אחד מהשכנים יכול גם הוא להניח שם דברים.

13. מדובר תביעה קנטרנית שהוגשה בחוסר תום לב ונועדה להציק לנתבע.

14. התובע מפעיל בדירתו עסק אסור למכירת מוצרי חשמל ותאורה, הסחורה שמקבל התובע היא בהיקף סיטונאי אשר גורמת למטרד וצפיפות בבניין. לפיכך, המפקח על רישום מקרקעין מתבקש לדחות את התביעה ולחייב את התובע בהוצאות הנתבע לרבות שכר טרחת עורכי דין.

תמצית טענות הנתבעים בכתב התביעה שכנגד

15. התובעים מאחסנים בחדר המדרגות ובחצר הבניין מוצרים שאינם בשימוש, פסולת בנייה וקורות פלדה שנותרו להם מהעבודות בדירתם. על כן, יש להורות לתובעים לפנות את כל חפציהם והמיטלטלין השייכים להם מרחבי הרכוש המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/123/2021, 6/379/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

16. התובעים ביצעו הרחבה מעבר להיתר שקיבלו מהוועדה המקומית ובמקום 48 מ"ר בלבד הרחיבו למעלה מ-60 מ"ר. לכן, המפקח מתבקש להורות לתובעים לפרק את ההרחבה שביצעו על חשבון שטח הרכוש המשותף או לחילופין להורות להם לשלם לנתבעים תשלומי איזון בהתאם להוראות שמאי.

17. התובעים מפעילים עסק בבניין ללא היתר, רוכשים סחורה בהיקף סיטונאי. בשל העסק רוכשים עולים ויורדים במדרגות עם מוצרים ומייצרים רעשים, לכלוך וצפיפות. לפיכך, המפקח על רישום מקרקעין מתבקש ליתן צו מניעה קבוע האוסר על התובעים להפעיל עסקים בדירתם.

תמצית טענות התובעים בכתב ההגנה שכנגד

18. הרחבת הדירה בוצעה בהתאם להיתר והסכמת השכנים ועל גבי תכנית ההיתר מופיעות 14 חתימות של השכנים, ושכנים חדשים חתמו על הסכמות נפרדות. גם אביו המנוח של הנתבע (בעלה המנוח של התובעת שכנגד 2 ובעל הזכויות במחסן במעמד החתימה) חתם על הסכמתו לבניה זו. ההרחבה הסתיימה בשנת 2013 ובוצעה בהתאם להיתר הבניה בשטח של כ-51 מ"ר ולא בשטח של 60 מ"ר כנטען בכתב התביעה.

19. נכון למועד הגשת כתב הגנה זה, התובעים לא מנהלים עסק בביתם.

20. התובעים מכחישים את טענת הנתבעים בעניין הטענה כי הם מאכסנים חפצים ופסולת בשטחי הרכוש המשותף, ההפך הוא הנכון, הנתבעים הם אלו אשר מאחסנים רכוש ופסולת ברחבי הבניין.

21. דין דרישת הנתבעים לתשלומי איזון להידחות וזאת מפני שהבניה הסתיימה בשנת 2013, יותר משבע שנים ועל כן חלה עליה התיישנות. אביו המנוח של הנתבע חתם על הסכמתו לבניה ועל כן ויתר על תשלומי האיזון, אך עם זאת התובעים פיצו את הנתבעים על ידי כך שאפשרו להם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/123/2021, 6/379/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

להגביה את קירות המחסן בעוד כ-2 מטר, להחליף את תקרת האסבסט בתקרת בטון וכמו כן סיפקו חשמל למחסן מספר שנים.

22. לפיכך, יש לדחות את התביעה שכנגד.

מהלך הדיון

23. בתאריך 5.12.2021 התקיים דיון מקדמי בשני התיקים במעמד הצדדים במסגרת הדיון נקבעו התיקים להוכחות. עוד הוחלט כי לפני דיון ההוכחות אגיע לבקר בבית המשותף כדי להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענות הצדדים.

24. ואכן נערך ביקור בבית המשותף מושא הסכסוך, במסגרתו צילמתי תמונות ושמעתי את עמדות הצדדים.

25. במסגרת דיון ההוכחות נחקרו התובע והנתבע (להלן-"פרוטוקול ההוכחות"), ולאחריו סיכמו הצדדים את טענותיהם. אביא להלן את עיקרי סיכומי הצדדים.

תמצית טענות התובעים בסיכומיהם

התביעה הראשית:

26. הנתבע הודה כי בסמוך למחסן ישנם כמה פריטים השייכים לקונדיטוריה, חפצים כבדים וגדולים אשר מונעים משאר הדיירים להשתמש בחצר המשותפת.

27. כמו כן, עד ליום זה, הנתבע טרם פינה את חפציו מרחבי החצר המשותפת.

28. לפיכך יש להורות לו לסלק את ידו משטח הבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/123/2021, 6/379/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התביעה שכנגד :

29. התובעים הצליחו להוכיח בעזרת מסמכים ורשימות מוסדיות כי בשנת 2012 התקבלו הסכמות של 85% מבעלי הדירות בבית המשותף להרחבה. מר כץ המנוח, אביו של הנתבע ובעלה של התובעת שכנגד 2 הסכים פוזיטיבית בכתב ידו ולא נטען כי חתימתו זויפה, כמו כן אין כל עילת תביעה של היורשת גב' כץ טובה שלא הופיע לדיון ולא הוגש מטעמה תצהיר שבו היא מאשרת או סותרת את טענות התובעים.

30. יש הגיון כלכלי ומשפטי כי לא יידרש שקל בגין הרחבת הדירה הואיל ואביו המנוח של הנתבע כבר קיבל גג מבטון חדש במקום גג האסבסט שהיה קודם לכן על המחסן.

31. אין ולא היה מעולם עסק למטרות רווח בדירה ולא הובאו ראיות בעניין זה. בנוסף לכך, בחקירתו, לא התייחסו לכך הנתבעים, דבר המהווה הפגם דיוני חמור אשר לא ניתן לרפאו.

32. התביעה שכנגד קרסה לתוך עצמה וזאת בהעדר הבאת חוות דעתו של מודד, שערך ביקור בנכס אך לא מצא כל זכות חוקית או משפטית לתשלומי איזון.

תמצית טענות הנתבעים בסיכומיהם

התביעה הראשית :

33. התביעה העיקרית היא תביעה קנטרנית אשר מטרתה להציק לנתבע, להצר את צעדיו ולבוא עם הנתבע בחשבון בקשר לנושאים אחרים.

34. הבניין מוזנח, לא מתוחזק והחצר מלאה חפצים. כל השכנים בבניין תפסו לעצמם פינות בחצר אשר משמשות כ"מחסנים", וכך גם הנתבע משתמש בעצמו בחצר לצורך אחסון חפציו. התובע בעצמו הודה כי חלק מהחפצים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/123/2021, 6/379/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שהוצגו לו בתמונות אינם שייכים לנתבע. החפצים שכן שייכים לנתבע הם ניידים ואינם בגדר תפיסת חזקה ייחודית.

35. הנתבע אינו הבעלים או המחזיק, מדובר במחסן של אמו (התובעת שכנגד 2), והוא משתמש עבודה. לפיכך, אין למפקח סמכות לדון בתביעה זו בערכאה דנן.

התביעה שכנגד:

36. אין מחלוקת כי התובעים הפעילו בעבר עסק של ממכר מוצרי חשמל, עסק לא חוקי אשר גורם למטרד יתר הדיירים. התובע בחר שלא להתייחס בעדותו לעניין זה והדבר אומר דרשני.

37. הטענה לתשלומי איזון אינה נובעת רק מעצם כך שהתובעים הרחיבו את דירתם מעבר להיתר הבניה שניתן, אלא מכך שההרחבה היא על חשבון הרכוש המשותף ולוקחת זכויות בניה שהן זכויות משותפות. אין לקבל את טענת התובעים שדי באי הגשת התנגדות כדי להראות הסכמה, הפסיקה בעניין זה קבעה כי נטל ההוכחה בעניין זה מוטל על מבקש הבניה להוכיח כי יש הסכמה של 75% מבעלי הדירות בבניין. התובעים היו צריכים להוכיח הסכמתם של 13 בעלי זכויות שמסכימים להרחבה אך כשלו להוכיח זאת.

38. ההסכמה של מר כץ המנוח ניתנה לאחר לחצים וכפיה של התובעים ובתמורה למתן שירותי בניה שלא ניתנו בפועל. כפי שהעיד הנתבע, אביו המנוח והתובע היו מסוכסכים לאחר הבניה על רקע כך שהתובעים לא קיימו את התחייבותם.

39. כמו כן, הפסיקה קבעה כי הסכמה של בעל דירה רואים אותה כהסכמה על תנאי, כלומר, בתנאי שיינתנו הסכמות של 75% בעלי דירות והיתר בניה, בענייננו התובעים לא עמדו בתנאי זה.

דיון והכרעה

התביעה הראשית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/123/2021, 6/379/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טענת הנתבע בקשר לחוסר סמכות לדון בתביעה הראשית-נדחית

40. ראשית, מצאתי כי יש לדחות את טענות הנתבע בדבר סמכות המפקח על רישום מקרקעין (להלן-"המפקח") לדון בתביעה הראשית.

41. סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תחת סימן ד' שכותרתו "יישוב סכסוכים בין בעלי דירות" (לפרק ו' לחוק - "בתים משותפים"), אשר מורה כי:

"(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59 עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, התשמ"ב-1982, יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות – גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר" (ההדגשה אינה במקור).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/123/2021, 6/379/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

42. סעיף 73 לחוק המקרקעין קובע מי הם הצדדים הזכאים להביא סכסוך להכרעת המפקח:

"ואלה זכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:

(1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72;

(2) נציגות הבית המשותף."

43. בהקשר זה, מצאתי לנכון לצטט את דבריו של המלומד יהושע ויסמן:

"במשפט הישראלי הולכים בעקבות הגישה האנגלו-גרמנית ומכירים בהבחנה שבין החזקה ישירה ובין החזקה אכיפה. סעיף 15 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 אומר: "בסימן זה 'מחזיק' - בין שהשליטה הישירה במקרקעין היא בידיו ובין שהשליטה הישירה בהם היא בידי אדם המחזיק מטעמו". ניסוח זה מצביע על כך שהן המחזיק הישיר הן המחזיק העקיף הם בגדר מחזיקים בעיני החוק.

...

ההכרה במשפטנו במחזיק הישיר אינה מחייבת את המסקנה כי כל מי שבידו נכס ייחשב כמחזיק ישיר. בצד המחזיק הישיר יש מקום ל"אוחז", שהוא אדם התופס נכס בכפוף להוראות ישירות ומידיות של אדם אחר בכל הנוגע לשימוש בנכס ולהחזקה בו. לאוחז אין כוונה להחזקה עצמאית, למען עצמו או למען אחר. אין הוא אלא "ידו הארוכה" של מי שהנכס בהחזקתו." (יהושע ויסמן, דיני קניין - החזקה ושימוש, שער שני, עמודים 22-24 (2006)).

44. ובמיושם לענייננו - אומנם בהתאם למסמכי המרשם של הבית המשותף מושא התביעה, הנתבע, כך יהושע השל, אינו בעל דירה בבית המשותף, אלא בנה של בעלת זכות החכירה בנכס, גב' כך טובה, עם זאת אין מחלוקת כי הוא עצמו מחזיק במחסן ומשתמש בו באופן תדיר, והוא זה שאף מאפסן חפצים השייכים לקונדיטוריה בשטח הבית המשותף.

45. בעדותו ידע הנתבע להעיד מידיעה אישית על התמורות בשטח הבית המשותף בעשרים שנה האחרונות (פרוטוקול הדיון, עמ' 12 ש' 8-9) ואף העיד כי הוא זה שמשמש בפועל במחסן ואף לא הכחיש בעדותו כי הוא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/123/2021, 6/379/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מאפסן ציוד בשטח הבית המשותף (פרוטוקול הדיון, עמ' 9 ש' 43-46).
בעדותו הראשית העיד הנתבע כי אף הציע לתובע ולשכנים נוספים לחלק את שטח הרכוש המשותף כך שניתן יהיה לאפסן בו ציוד, ובמילותיו של הנתבע: **"הצעתי את הרעיון למר רוטנברג ועוד שכנים שאפשר לחלק את השטח לאחסנה, אפשר לעשות ביתנים של כתב קלילים בצורה הגיונית וגם זולה יותר, זה היה בזמנו ההצעה שלי"** (פרוטוקול הדיון, עמ' 10 ש' 1-2). כך שברור שהנתבע הוא מחזיק במחסן מטעם אימו בעלת זכות החכירה או למצער שוכר.

46. כמו כן, המפקח על רישום מקרקעין רשאי לדון בסכסוך שעניינו הסגת גבול בבית משותף וזאת גם כאשר צד לסכסוך הוא "שוכר לשעה" ולא הבעלים. **"הסגת גבול יכול שתהא על ידי בעל דירה וכן על ידי מחזיק מטעמו, קרי גם שוכר לשעה הבא מטעמו. במקרה זה אין מדובר בעילת תביעה הנובעת מן החוזה שבין בעל הדירה לבין שוכר ועל כן אין ספק כי במקרה זה אין סמכות המפקח מוגבלת"** ע"א (מחוזי תל אביב-יפו) 1480/02 גרש אפרים נ' נציגות הבית המשותף, פסקה 4 (נבו 09.07.2003), (להלן – "עניין גרש"). עוד הודגש בעניין גרש כי **"כאשר מדובר בהסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת ולגבי הרכוש המשותף, בהנחה שהתביעה הוגשה בפני המפקח (מדובר בסמכות מקבילה על פי החוק), קונה לו המפקח סמכות גם אם צד לסכסוך הינו מחזיק מטעם בעל הדירה, כאמור בסעיף 72(ג) הנ"ל"**. לפיכך, בענייננו אין כל מניעה לדון בתביעה הראשית, בין שהנתבע הוא מחזיק או שוכר לשעה. [ראו כמו כן גם (המפקח על המקרקעין רחובות) 132/17 וייס רחל נ' ראובן אורי, בפסקאות 11-13 (נבו 02.06.2019)].

47. עוד יצוין כי בתביעה שכנגד, הנתבע עצמו מופיע כבעל דין - (התובע 1 בכתב התביעה שכנגד). כך שלא ברור כיצד טוען הנתבע מחד גיסא לחוסר סמכות שעה שמאידך גיסא הוא עצמו בחר להגיש תביעה ולמקם עצמו כצד להליך.

הביקור במקום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/123/2021, 6/379/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

48. כאמור, ביקרתי בבית המשותף, כדי להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענות הצדדים. במהלך הביקור במקום, תיעדתי בתמונות את החצר המשותפת, ונוכחתי לראות כי ממוקמים בה חפצים אישיים של הנתבע, לרבות חפצים השייכים לקונדיטוריה, בין השאר מיקסר תעשייתי, עגלות אפייה, ועוד. להלן תמונות כפי שתועדו על ידי, אשר אינן מותירות מקום לספק:





**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/123/2021, 6/379/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**



השימוש שמבצע הנתבע בחצר המשותפת אינו שימוש סביר ברכוש המשותף



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/123/2021, 6/379/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

49. סעיף 52 לחוק המקרקעין קובע כי הגדרתו של הרכוש המשותף:
"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות
הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות,
מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את
כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת."

50. כלומר, כל מה שאינו רשום כדירה מהווה חלק מהרכוש המשותף, למעט
החלקים שהוצמדו לדירות (ראו - ע"א 11965/05 **עזבון המנוח מרדכי
קליין נ' דוד שרון, פרופסור**, פסקה 33 (נבו 27.08.2009)).

51. סעיף 125 לחוק המקרקעין קובע כי "רישום בפנקסים לגבי מקרקעין
מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתוכנו". לכן, מסמכי הבית המשותף, מהווים
הוכחה חותכת לתוכנם, שכן תכלית הרישום הוא ליצור אמון ציבורי במרשם
ובאפשרות להסתמך עליו כמרשם סופי, בלעדי ומוחלט.

52. אין חולק כי חצר הבית המשותף מושא המחלוקת שלפניי, היא רכוש
משותף. מעיון במסמכי הבית המשותף נראה כי המחסן הידוע כתת חלקה
מספר 17, הוא בשטח של 11.50 מ"ר, וחלקו ברכוש המשותף הוא 12/561
(כ-2.14 אחוזים מהרכוש המשותף). מלבד זאת, אין למחסן הצמדה
כלשהי המאפשרת לו שימוש ייחודי ברכוש המשותף, ומשכך אין הנתבע
רשאי להניח את חפציו ברחבי החצר המשותפת.

53. כפי שכבר כתבתי בעבר (ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקוה)
578/22 **נציגות הבית המשותף ברחוב רוטשילד 122 פתח תקווה נ' בודנר
יעקב** (נבו 01.03.2023)), ההלכה הפסוקה בעניין זה היא, כי כל בעל דירה
בבית משותף רשאי לעשות שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף. שימוש
יהא סביר ורגיל ככל שעומד בתנאים המצטברים הבאים: האחד, השימוש
תואם את תנאי המקום והזמן ואת הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף. השני,
השימוש אינו מונע שימוש דומה מדיירים אחרים בבית המשותף ואינו עולה כדי
תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף [ראו למשל ע"א 708/72 **פרשקר נ'
רוזנברג**, פ"ד כח(2) 817, 824-825 (1974) ע"א 549/73 **וינטרס נ' זמורה**, פ"ד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/123/2021, 6/379/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כח(1) 645, 647-648; ע"א 698/85 בן צור נ' ששון, פ"ד מא(3) 144, 151-150; (1987) רע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף, פ"ד מח(5) 550, 562-563 (1994); רע"א 9645/16 איסק נ' נחמיאס (נבו 10.1.2017).

54. השארת חפצים בחצר המשותפת, לא יכולה להיות בגדר שימוש סביר ורגיל של בעל דירה ברכוש המשותף. אלא יש בכך מעין תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, השוללת זכות השימוש בחלק זה ברכוש המשותף משאר בעלי הדירות בבית המשותף. לעניין זה יפים הדברים שכתבה חברתי, כב' המפקחת יעל ליבוביץ בעניין (המפקח על המקרקעין חיפה) 84/22 שחר אירית נ' מרקו אופיר, טרומפלדור 25 חיפה, בפסקה 79 (נבו 01.02.2023): "אין בידי להלום, שהצבת מחסן ומיטלטלין דרך קבע ברכוש המשותף מהווה שימוש סביר כהגדרתו בפסיקה. הצבת המחסן, הכיור והברז מהווים תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, ועל כן אינם מאפשרים ליתר בעלי הדירות בבית לעשות שימוש דומה באותו רכוש משותף. הוא הדין לגבי העמדת מיטלטלין דרך קבע ברכוש המשותף אשר אין לראות בה שימוש סביר ברכוש משותף". וכן הדברים הברורים שכתב חברי, כב' המפקח על רישום מקרקעין, אורי שלומאי בעניין (המפקח על המקרקעין חולון) 315/20 נציגות הבית ברח' אורבך 5 ראשון לציון נ' בלומנטל גיא ומאיה (נבו 19.07.2021) "על כך אוסיף, כי עצם השימוש בשטח המשותף כתחליף למחסן הוא כשלעצמו שימוש לא סביר ברכוש המשותף, ואין לדעתי משמעות לשאלה האם מדובר בשימוש שעלול להביא לידי סכנה ברורה ומיידית, סכנה רחוקה ולא וודאית או האם מדובר בפגיעה משמעותית אם לאו."

55. בביקור במקום נוכחתי לראות כי לנתבע חפצים רבים אשר מאופסנים בדרך קבע בחצר המשותפת. החצר המשותפת אינה מחסן ולא ניתן לאפסן בה חפצים של מי מבעלי הדירות או מי מטעמם.

56. לפיכך, הריני לקבל התביעה הראשית במלואה ולהורות לנתבע לפנות את חצר הבית המשותף מחפציו, ובכלל זה את עגלות האפייה, המיקסרים,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/123/2021, 6/379/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ארונות, מגשים וכיוצ"ב ולהשיב את המצב לקדמותו וזאת בתוך שלושים ימים ממועד מתן פסק הדין.

57. ער אני לכך, שהנתבע טען שחלק מהחפצים שמצויים ברכוש המשותף, אינם רק חפציו אלא חפצי בעלי דירות אחרים. לפיכך, על התובע לפרסם הודעה בכניסה לבית המשותף, בתוך שבעה ימים ממועד פסק הדין, ולפיה על בעלי הדירות לפנות את חפציהם האישיים מהרכוש המשותף וזאת בתוך 30 ימים ממועד פסק הדין, וככל שלא יעשו זאת, הרי הם כהפקר והתובע או מי מטעמו, יהיה רשאי לפנותם ביום הפינוי העירוני [ראו והשוו הרמב"ם (שכירות פרק ז הלכה ז) ושולחן ערוך חושן משפט (סימן שיט) "מי שהכניס פירותיו לבית חברו" וכן מחלוקת הפוסקים האם יש להודיע בטרם פינוי החפצים (עמדת הרמ"א ולפיה אסור לפנות בטרם התראה וכן עמדת הגר"מ פיינשטיין אגרות משה (חו"מ ח"ב סימן נו) שהביא את מחלוקת הרמב"ם והרא"ש)].

התביעה שכנגד

הטענות בקשר לשימוש שעושים התובעים ברכוש המשותף-מתקבלות

58. בביקורי במקום, נוכחתי לראות כי אכן ממוקמות קורות פלדה בשטח הבית המשותף. להלן תמונה שצילמתי בביקורי במקום:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/123/2021, 6/379/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



59. התובעים לא הכחישו כי מדובר בקורות פלדה השייכות להם, אך טענו בסיכומיהם כי עובר לדיון, הסירו את קורות הפלדה. עם זאת, מקובלת עלי טענת הנתבעים ולפיה התובעים לא הביאו כל הוכחה בדבר הסרת קורות הפלדה, שנטענה כאמור רק בסיכומיהם (עמ' 19 ש' 10-11), ומשכך מתקבלת טענת הנתבעים בעניין קורות הפלדה, משאין מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף, אלא בשימוש ייחודי.

60. אשר לטענה כי התובעים מאפסנים סוכה, סכך ודפנות סוכה ברכוש המשותף - בביקורי במקום ראיתי את סכך הנתבעים שכנגד, הסכך מונח לצד סוכות נוספות של בעלי דירות נוספים בבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/123/2021, 6/379/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**



תמונת סכך הנתבעים שכנגד כפי שצולם בביקורי במקום

61. כמו כן, העיד הנתבע שכנגד, כך :

"ש תאשר לי שאתה מאחסן את הסכך והדפנות שלך בחצר?

**ת לא מאשר. את הסכך כל השכנים שמים באותה פינה ביחד, ואין לי
דפנות" (עמ' 8 ש' 3-4).**

62. כפי שהוסבר לעיל, בעל דירה אינו ראשי לאפסן חפצים ברכוש המשותף,
ולפיכך על הנתבעים לסלק את הסכך מהרכוש המשותף .



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/123/2021, 6/379/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דין הטענות בקשר להרחבה שבצעו הנתבעים שכנגד - להידחות

63. אין מחלוקת כי בתאריך 6.3.2013, ניתן לתובעים היתר בנייה לשם הרחבת דירתם (עמ' 9 לתיק מוצגי התובעים). עוד אין מחלוקת כי בתאריך 22.8.2013, שוחררה הערבות שהפקידו התובעים בוועדה המקומית לתכנון ובניה בני-ברק לאחר ש"דוח פיקוח נמצא כי הבניה בוצעה בהתאם להיתר, ולכן ניתן לשחרר את הערבות" (עמ' 14 לתיק מוצגי התובעים).

64. כמו כן, התובעים הציגו את חתימות בעלי הדירות המסכימים להרחבה, ובכלל זה את חתימתו של "חיים ברוך כץ" ז"ל אביו המנוח של הנתבע ובעלה המנוח של התובעת 2 תבדל"א, שהיה הבעלים של המחסן במועד ההרחבה (עמ' 11 לתיק מוצגי הנתבעים שכנגד; ראו גם ההחלטה המופיעה בעמ' 22 לפרוטוקול הדיון). יצוין כי בדיון ההוכחות, הציג התובע, לבקשתי, את חתימתו המקורית של חיים ברוך כץ ז"ל (עמ' 6 ש' 4-3) על גבי הגרשומקה.

65. בחקירתו הנגדית, אישר הנתבע כי אכן אביו חתם בחתימת ידו על ההרחבה, אך הוא טען שחתימתו של אביו נעשתה מלחץ או מהבטחה שהבטיחו לו הנתבעים שכנגד. עוד הוסיף הנתבע בעדותו כי אביו התחרט על כך שחתם, מה עוד שבסופו של דבר לא עמדו התובעים בהבטחותיהם לאביו המנוח בקשר עם שיפוץ המחסן (עמ' 12 ש' 40-27).

66. אלא שכאמור, איני מקבל את טענת הנתבעים בקשר להרחבה. ראשית - משחתם אביו המנוח של הנתבע על בקשת ההרחבה של הנתבעים שכנגד, אין מי שנכנס בנעליו, יכול לטעון כל טענה בקשר לכך שעה שנכנס לנעליו לכל דבר ועניין, לרבות להסכמות שעליהן חתם בעת שהיה בעל דירה בבית המשותף [ע"א 402/80 "אתגר" הקלוב הישראלי החדש למסחר ביהלומים בע"מ נ' מ.ב.א. החזקות ונכסים בע"מ, לה(3) 309 (1981); (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 55/21 נציגות הבית המשותף - רח' מנחם בגין 62, פ"ת נ' נחום יוסף, בפסקה 109 (נבו 18.08.2022)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/123/2021, 6/379/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

67. **שנית**, טענות הנתבע כיום, לפיהן אביו התחרט או שחתימתו הושגה במרמה, לא רק שלא הוכחו על ידי ראייה כלשהי, הן למעשה טענות בעל-פה כנגד מסמך בכתב, שאין להתירן (סעיף 80 לפקודת הפרוצדורה האזרחית העותומאנית; ת"א (ירושלים) 8439/06 ימית א. בטחון (1998) בע"מ נ' התחנה המרכזית בירושלים ניהול 1966 בע"מ, תק-מח (1)2008, 7104, עמ' 7111 וההפניות שם)].

68. **שלישית**, הנתבע בחר שלא להעיד את אימו, היא התובעת שכנגד 2, אף על פי שהיא בבחינת עד הרלבנטי שיכול לבסס את טענותיו כיום. כידוע, הימנעות בעל דין מהבאת עדות רלוונטית האמורה לשמש לטובתו, מובילה ככלל למסקנה כי אילו הובאה היתה פועלת נגדו [ע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו, פ"ד מה(4) 651 (1991); ע"א 8294/14 רוני גנגינה ואח' נ' פקיד שומה פתח תקוה, בפסקה 24 (נבו 20.3.2018)].

69. **רביעית**, טענת הנתבע כיום לאחר שעברו למעלה משמונה שנים ממועד מתן ההיתר וסיום ההרחבה, היא טענה חסרת תום לב, שכן במשך תקופה זו, שינו התובעים את מצבם, לאחר שהסתמכו על חתימתו של אביו. לעניין זה יפים הדברים שנקבעו בעניין ע"א 815/81 יעקב כליפא נ' אלי שאול, לו(3) 078 (1982): "השאלה הבאה שבה עלינו לדון בערעור זה היא, האם המשיבים היו רשאים לחזור בהם מהסכמתם ולבטל בזה את הסכמתם בדיעבד. בנסיבות הענין התשובה היא, לדעתי, שלילית, כי עקב הסכמתם של המשיבים שינו המערערים את מצבם לרעה: עברו כשנתיים, בלי שהמשיבים נקטו פעולה אחרת, כגון טיפול בהשגת שיכון אחר, בסמכם על הסכמת המשיבים. הם גם השקיעו כספים ומאמצים בהכנת התכנית החדשה לקווי הבנייה על-ידי המודד ובהכנת תכנית הבנייה ובטיפול בהגשתה לעירייה. נוכח כל אלה נוצרת מניעות מטעמי צדק, המונעת מן המשיבים חזרה מהסכמתם ללא טעם סביר לשינוי זה מעמדתם המוצהרת. מניעות זו עומדת למשיבים לרועץ, בתור טענת הגנה מספקת בפני השימוש המאוחר שהם מבקשים לעשות בזכותם הקנינית". וכן יפים הדברים שנקבעו על ידי חברתי, כב' המפקחת יעל ליבוביץ בעניין (המפקח על המקרקעין חיפה) 87/11 גבריאלי נועם נ' בוזגלו איריס, בפסקה 46 (נבו 07.12.2011) "לא יתכן ליצור מצב שבו כל אחד מבעלי הדירות האחרים יוכל "למשוך את



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/123/2021, 6/379/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השטיח" בכל רגע נתון ולעצור את התהליך משום שהחליט לשנות את עמדתו וזאת לאחר שהצד שלו ניתנה ההסכמה הסתמך על אותה הסכמה והשקיע ממון בגינה. ברור שאם נקבע שבכל רגע רשאי המסכים לחזור בו, יוצר כאוס אשר יעמיד את המעוניינים בבנייה בפני אי ודאות ועלול ליצור מצב בלתי רצוי של שיתוק הליכי תכנון /בניה והשבחת נכסים באופן בלתי רצוי שהרי מדובר במשאב מוגבל".

70. חמישית - מצאתי גם לדחות את טענת הנתבעים, לפיה לא היו לתובעים, את הרוב הדרוש המתיר להם להרחיב את דירתם. אומנם, נטל ההוכחה מוטל על מי שטוען כי בידיו הרוב הדרוש לשם ביצוע ההרחבה [(המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 514/20 ע.י.ר. קרן - השפע נדל"ן בע"מ נ' יעקובי עציון, בפסקה 61 (נבו 10.08.2021)]. אולם בענייננו, מאחר שכבר עברו למעלה משמונה שנים ממועד ביצוע ההרחבה, הועבר הנטל לכתפי הנתבעים, אשר רק עתה, בחלוף שנים רבות נזכרו לטעון כי אין בידי התובעים את הרוב הקנייני הדרוש. אלא שהנתבעים לא הוכיחו את טענתם זו, ולא הביאו כל עדות רלבנטית בקשר לכך, לרבות לא של התובעת שכנגד 2, ולא של מי מבעלי הדירות במועד ביצוע ההרחבה. לעניין זה יפים דבריו של כב' השופט שמעוני בפסק הדין בעניין ת"א (שלום י-ם) 3157/06 נציגות ועד הבית ברח' יהושע בן נון 43 נ' שלמה לוברבוים (נבו 17.02.2010): "בניה ברכוש המשותף, לצורך הרחבת דירה, טעונה החלטה שנתקבלה ברוב של בעלי $\frac{3}{4}$ מהדירות ובעלי $\frac{2}{3}$ מהרכוש המשותף, לפי סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין. הסכמה שכזו לא ניתנה במקרה זה. יחד עם זאת, במשך שנים רבות, ככל הנראה כ-10 שנים, לא טענו הנתבעים דבר כנגד הבניה ובהתנהגותם יש לראות משום הסכמה שבשתיקה". מנגד בענייננו, התובעים הציגו את החתימות המקוריות של בעלי הדירות שחתמו להם על בקשת ההרחבה ולאחר עיון במסמכים אלו, שוכנעתי כי מדובר במסמכים מהימנים.

טענת הנתבעים בדבר תשלומי איזון - נדחית בשל התיישנות

71. סעיף 71ב לחוק המקרקעין מורה כי:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/123/2021, 6/379/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(א) "על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות.

...

(ד) נתקבלה החלטה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל דירה, שדירתו ניתנת להרחבה בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף והמבקש להרחיבה, לשלם במועד החלטת ההרחבה, תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף". (ההדגשה אינה במקור מ"פ)

72. סעיף 71(ג) לחוק המקרקעין מורה כי:

(א) "בעל דירה המתנגד להחלטה שנתקבלה כאמור בסעיף 71ב(א), וטוען לפגיעה מהותית בזכויותיו, בעל דירה המבקש מינוי שמאי מקרקעין בהעדר הסכמה, או בעל דירה החולק על קביעת השמאי רשאי לפנות למפקח בתביעה.

(ב) התביעה תוגש תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה, ואם בעל הדירה לא היה נוכח בעת קבלת ההחלטה, תוך 30 ימים מיום המצאת ההחלטה; המפקח רשאי להאריך את המועד להגשת התביעה מטעמים מיוחדים שיירשמו."

73. לפיכך, תשלומי האיזון לא ניתנים לכל בעל דירה, אלא רק לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף. ככל שאין הסכמה בין הצדדים בנוגע לגובה תשלומי האיזון, הדרך להשגה היא באמצעות מינוי שמאי מוסכם, וככל שאין הסכמה גם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/123/2021, 6/379/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בעניין זה זכותו של בעל דירה לפנות בתביעה למפקח על המקרקעין תוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה בנוגע להרחבה.

74. **ובמיושם לענייננו** - אין מחלוקת כי ההרחבה הושלמה על ידי התובעים, לכל המאוחר בתאריך 22.8.2013, זאת כעולה מדו"ח הפיקוח העירוני מתאריך זה, המאשר כי הבנייה בוצעה בהתאם להיתר (ראו עמ' 14 לתיק מוצגי התובעים). ואילו התביעה שכנגד, בה הועלה נושא תשלומי האיזון, הוגשה בתאריך 28.6.2021, קרי, לאחר שחלפה אף תקופת ההתיישנות הכללית (ראו סעיף 11 א לכתב ההגנה של התובעים כנתבעים שכנגד). לאור תוצאה ברורה זו, איני נדרש לטענת התובעים, ולפיה שולמו תשלומי איזון בעבר, על ידי כך שהגביהו על חשבונם את תקרת המחסן, החליפו על חשבונם את תקרת המחסן לבטון במקום אסבסט וסיפקו חשמל למחסן במשך כמה שנים, ואיני נדרש גם לטענתם לפיה בעל מחסן, בשונה מבעל דירה, אינו זכאי לתשלומי איזון, ואיני נדרש אף לטענת הנתבעים, שלא הוכחה ולפיה התובעים הרחיבו את דירתם בשיעור יחסי העולה על חלקם ברכוש המשותף ושמחסן הנתבעים לא ניתן להרחבה (סעיף 17 לכתב התביעה שכנגד).

טענת הפעלת עסק ללא היתר

75. מצאתי כי יש לדחות את טענת הנתבעים, לפיה התובעים הפעילו בבית המשותף עסק ללא היתר אשר גורם למטרד לדיירי הבניין.

76. **ראשית**, מסכים אני עם טענת התובעים, שנושא שימוש חורג והפעלת עסק ללא היתר, הוא נושא שבשעה שאינו נסמך על הוראות התקנון המוסכם החל על הבית המשותף, אינו בסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין [(המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 320/19 **גודיס דורה נ' נדב איתיאל יששכר שמעון**, בפסקה 70 (נבו 06.02.2022) ; (המפקח על המקרקעין ירושלים) 310/13 **יגאל בר נ' קספר שמואל דוד**, בפסקה 96 (נבו 30.11.2016)].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/123/2021, 6/379/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

77. **שנית**, עיון בכתב התביעה שהגישו הנתבעים נטען כי: **"הנתבעים (התובעים בהליך כאן, מ"פ) רוכשים סחורה בהיקף סיטונאי... הרוכשים עולים ויורדים בחדר המדרגות של הבניין ויוצרים רעש, לכלוך וצפיפות, דבר הגורם מטרד של ממש לדיירי הבניין"** (סעיף 19 לכתב התביעה שכנגד). משכך, הסעד המבוקש והנטען מקורו בעוולת מטרד שממילא אינו בסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין [סעיף 51(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984; (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 399/22 **ספיבק יגאל איגור נ' שחק יצחק לוי** (נבו 30.10.2022)].

78. **שלישית**, הנתבעים לא הביאו כל ראיה להוכחת טענתם זו, מה עוד שבעדותו אישר התובע שכנגד כי: **"אני לא יודע נכון להיום אם רוטנברג עדיין מפעיל עסק מדירתו"** (עמ' 11 ש' 6). לפיכך, טענת הנתבעים, בעניין הפעלת עסק ללא היתר ובשימוש חורג, נדחתה.

סוף דבר

79. התביעה הראשית מתקבלת במלואה, על הנתבע לפנות ולסלק מחצר הבית המשותף את כל חפציו או חפציהם של מי מטעמו, ולהשיב את חצר הבית המשותף לקדמותו וזאת בתוך שלושים ימים ממועד מתן פסק הדין. כמו כן, אני מסמיך את רשות האכיפה למנות בעלי מקצוע שיוציאו לפועל את ביצוע סילוק היד בהתאם לפסק הדין, ככל שפסק הדין לא יבוצע על ידי הנתבע.

80. בתוך שבעה ימים ממועד פסק הדין, התובע יפרסם בכניסה לבית המשותף, הודעה בהתאם לאמור בסעיף 57 לעיל, וככל שהחפצים לא יפונו בתוך 30 ימים מיום פרסום ההודעה על ידי התובע, יהיה רשאי התובע לסלק את החפצים ביום הפינוי העירוני.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/123/2021, 6/379/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

81. התביעה שכנגד מתקבלת חלקית, על התובעים לפנות את קורות הפלדה (ככל שטרם פונו), ואת הסכך וזאת בתוך שלושים ימים מהיום.

הוצאות ההליך

82. אשר להוצאות משפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך, יחוייב בהוצאות ראליות של בעל הדין שכנגד (ע"א 9648/16 אורהייטק בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 והאסמכתאות שם GIS (נבו 28.2.2018) (להלן - "עניין אורהייטק")). כלל זה אף קיבל ביטוי בתקנה 151 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט - 2018 הקובעת כי "חייב בעל דין בתשלום נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין".

83. אשר לשיעור ההוצאות קבע מחוקק המשנה כי הערכאה הדיונית תתחשב בין היתר "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש (תקנה 153 (ג) לתקנות וראו גם עניין אורהייטק). כמו כן נקבע בפסיקה שפסיקת הוצאות בשיעור ריאלי כפופה להיות ההוצאות הסבירות, המידתיות וההכרחיות לניהול ההליך, וזאת כדי למנוע מצב שבו הוצאות גבוהות יביאו להרתעת יתר של בעלי דין, ייקור של הליכים משפטיים ופגיעה בזכות הגישה לערכאות. (בג"ץ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רישיונות יבוא-משרד התעשייה המסחר (נבו 30.6.2005), רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, פסקאות 11-9 (נבו 28.12.2020).

84. **ובמיושם לענייננו** - לאחר ששקלתי טענות הצדדים בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות לכך שהתביעה הראשית התקבלה במלואה, בעוד הסעדים בתביעה שכנגד התקבלו באופן חלקי, ובשים לב לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000, החלטתי לחייב את הנתבעים (כך יהושע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/123/2021, 6/379/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השל וכץ טובה), יחד ולחוד, בתשלום הוצאות התובעים (רוטנברג משה ורוטנברג נחמה) בסך כולל של 10,000 ₪. סכום ההוצאות ישולם בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי ריבית בהתאם לסעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 מיום פסק הדין ועד ליום מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / כמקובל.
ניתן היום, כ"ט סיוון תשפ"ג, 18 יוני 2023, בהעדר הצדדים.


מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה